

בבית המשפט המחוזי

תל אביב

בעניין שבין רותם יפעת ובין מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ

חוות דעת של מומחה

שם המומחה: דורון ויסברוד

מענו ומקום עבודתו: רח' כרם הזיתים 20 סביון 5654033

אני החתום מטה נתבקשתי על-ידי עוה"ד צבי מצקין ואלרן שפירא בר-אור, באי כוחו של מר רותם יפעת, לחוות-דעתי המקצועית בשאלה המפורטת להלן שנתעוררה בבית-המשפט בעניין הנדון. אני נותן חוות-דעתי זו במקום עדות בבית-המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית-המשפט, דין חוות-דעתי זו כשהיא חתומה על-ידי כדין עדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.

ואלה פרטי השכלתי:

כלכלה - אוניברסיטת תל-אביב (1981).	תואר שני:
משפטים - אוניברסיטת בר אילן (2008).	תואר שני:
מדיניות ציבורית - אוניברסיטת תל-אביב (2005).	תואר שני:
כלכלה ומדע המדינה, אוניברסיטת תל-אביב (1977).	תואר ראשון:
משפטים, אוניברסיטת תל-אביב (1997).	תואר ראשון:
שמאות וניהול מקרקעין, אוניברסיטת תל-אביב (1991).	תעודה:
מ-1998.	עורך דין:
מ-1993.	שמאי מקרקעין:

ואלה פרטי ניסיוני:

מ-2011:	עבודה כעצמאי בתחומי ייעוץ כלכלי, עריכת דין ושמאות מקרקעין.
2011-1977:	עבודה במחלקה הכלכלית בבנק הפועלים בע"מ. סיום עבודה בתפקיד מנהל המחלקה הכלכלית במעמד עוזר למנכ"ל. במסגרת העבודה התמחות בחישובים פיננסיים וכתובת חוות דעת. הופעה של עשרות פעמים כעד מומחה בפני ערכאות משפטיות שונות.
1998-1997:	התמחות בעריכת דין אצל עו"ד אברהם צבי רוטנשטיין.
1991-1993:	התמחות בשמאות מקרקעין אצל ברוך צ'רניאבסקי, שמאי מקרקעין.
2007-2000:	דירקטור בלהק ניהול קרנות נאמנות בע"מ.
2006-1998:	חבר וועדת השקעות בלהק ניהול קרנות נאמנות בע"מ.

- 2015-2003: חבר הועדה הציבורית המייעצת לענייני מדד המחירים לצרכן בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
- מ-2015: חבר ועדת פיצויים לפי חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994.

פרסומים מקצועיים

1. Weissbrod Doron, "Index-Linked Life Insurance in Israel and the Sharir Committee", The Journal of Risk and Insurance, Vol. LI, No. 2, June 1984, pp. 336-341.
2. Weissbrod Doron., Lilly Weissbrod, "Inflation in Israel: The Economic Cost of Political Legitimation", The Journal of Social, Political and Economic Studies, Vol. 11, No. 2, Summer 1986, pp. 201-226.
3. ויסברוד דורון, "החסכון לדור – אי שיכלול בשוק החסכון הפיננסי", רבעון לכלכלה, כרך כ"ז, מס' 106, ספטמבר 1980, עמ' 332.
4. גורן מאיר, דורון ויסברוד, "התשואה על חסכון באמצעות ביטוח חיים מעורב", רבעון לכלכלה, כרך כ"ט, מס' 112, פברואר 1982, עמ' 45-51.
5. גורן מאיר, דורון ויסברוד, "כדאיות סילוק ופדיון ביטוחי חיים מעורבים בישראל", רבעון לכלכלה, כרך כ"ט, מס' 113, יוני 1982, עמ' 185-192.
6. ויסברוד דורון, "תגובה להערות", רבעון לכלכלה, כרך כ"ט, מס' 114, ספטמבר 1982, עמ' 315-317.
7. גורן מאיר, דורון ויסברוד, "ערכי הפדיון בביטוח מנהלים בישראל", רבעון לכלכלה, כרך כ"ט, מס' 115, דצמבר 1982, עמ' 358-365.
8. בר-שביט פתחיה, דורון ויסברוד, "עלות גרעונות הנזילות למערכת הבנקאית", רבעון לבנקאות, כרך כ"ג, מס' 90, ספטמבר 1984, עמ' 102-111.
9. ויסברוד דורון, "המילוה למימון מבצע של"ג לשכירים", רבעון לכלכלה, כרך ל"ב, מס' 125, יולי 1985, עמ' 132-136.
10. ברכמן יוסף, דורון ויסברוד, "מודל לקביעת שיעור דמי שכירות ראויים בנכס מוגן ללא תיקרה", רבעון לבנקאות, כרך כ"ח, מס' 112, יוני 1990, עמ' 107-117.
11. ויסברוד דורון, "הסדר ההיוון של דמי-חכירה למינהל בסביון", מקרקעין וערכם, מס' 104, ינואר 1991, עמ' 38-41.
12. ויסברוד דורון, "חוות דעת כלכליות בשימוש מערכת בתי המשפט ניתוח מקרה", רבעון לבנקאות, כרך כ"ט, מס' 115, אפריל 1991, עמ' 55-61.
13. ויסברוד דורון, "הבנקאות בישראל – העשור שהיה והעשור שיהיה", רבעון לבנקאות, כרך ל', מס' 117, ספטמבר 1991, עמ' 101-113.
14. ויסברוד דורון, יפה יהודאי, "משק המים של ישראל", רבעון לכלכלה, כרך מ"ב, מס' 150, דצמבר 1991, עמ' 524-535.
15. ויסברוד דורון, "התפתחות מחירי הדירות בישראל", רבעון לכלכלה, כרך מ"ג, מס' 152, אוגוסט 1992, עמ' 125-132.

16. ויסברוד דורון, "פסיקת ביה"מ העליון וחישובי ריבית דריבית – מבחן השימויות", רבעון לבנקאות, כרך ל"ב, מס' 125, אוקטובר 1993, עמ' 101-100 (פורסם גם כ-ויסברוד דורון, "חישוב כלכלי לא יזיק בביהמ"ש", גלובס, מס' 2500, 5 בנובמבר 1993, עמ' 42).
17. ויסברוד דורון, "ענף הדיור – תמונת מצב והדרכים לשכללו", אקזקיוטיב, מס' 4, דצמבר 1994 – ינואר 1995, עמ' 44-49.
18. ויסברוד דורון, "חישוב הפרשי הצמדה על ריבית על חובות מס שבח שגוי", גלובס, מס' 2796, 12 בינואר 1995, עמ' 46.
19. ויסברוד דורון, "ריבית על חוב – תניית פיצוי מוסכם וחוק הריבית", רבעון לבנקאות, כרך ל"ג, מס' 131, יולי 1995, עמ' 96-98.
20. ויסברוד דורון, ורד דר, "החסכון הלאומי – היבטים ריאליים ופיננסיים" אקזקיוטיב, מס' 10, דצמבר 1995 – ינואר 1996, עמ' 44-50.
21. ויסברוד דורון, רון מאירי, "התפתחות תיק הנכסים של הציבור בישראל", אקזקיוטיב, מס' 17, פברואר-מרץ 1997, עמ' 45-53.
22. בר-שביט פתחיה, דורון ויסברוד, ויקטור בהר, שחר קריב, "מגמות בתהליך ריסון האינפלציה בישראל ובאירופה", אקזקיוטיב, מס' 19, יוני-יולי 1997, עמ' 57-63.
23. ויסברוד דורון, רון מאירי, "ההצמדה בשוק ההון – הנסיון הישראלי והמגמות בעולם", אקזקיוטיב, מס' 20, אוגוסט-ספטמבר 1997, עמ' 52-59.
24. בר-שביט פתחיה, דורון ויסברוד, רון מאירי, "היורו – המטבע האירופי האחיד", אקזקיוטיב, מס' 23, פברואר-מרץ 1998, עמ' 47-55.
25. ויסברוד דורון, טובה רוזנצויג, רון מאירי, "מחירי הדיור בבעלות במדד המחירים לצרכן – האם דרושה רפורמה ומהי?", אקזקיוטיב, מס' 25, יוני-יולי 1998, עמ' 40-46.
26. ויסברוד דורון, רון מאירי, "תשתית התחבורה היבשתית בישראל", אקזקיוטיב, מס' 26, אוגוסט-ספטמבר 1998, עמ' 51-57.
27. ויסברוד דורון, רון מאירי, טובה רוזנצויג, "השינוי במדידת עלות שירותי הדיור במדד", רבעון לכלכלה, שנה 45, מס' 2/98, יולי 1998, עמ' 431-443.
28. ויסברוד דורון, גד קרן, "מהו מלון דירות וכיצד מעריכים אותו (freehold ו-timesharing)", בתוך: תיירות ומלונאות/אספקטים שמאיים וכלכליים, לשכת שמאי מקרקעין בישראל, ספטמבר 1998, עמ' 1-91.
29. ויסברוד דורון, ויקטור בהר, רון מאירי, "משכנתאות לדיור", אקזקיוטיב, מס' 28, דצמבר 1998 – ינואר 1999, עמ' 67-75.
30. ויסברוד דורון, רון מאירי, "כלכלת מידע", כסף – מוסף גלובס, 4 בפברואר 1999, עמ' 34-39.
31. ויסברוד דורון, רון מאירי, "כלכלת באג 2000 – בחזרה לעתיד", אקזקיוטיב, מס' 32, אוגוסט-ספטמבר 1999, עמ' 4-15, 59-61.

32. ויסברוד דורון, רון מאירי, ויקטור בהר, אורלי נדיר, "מגמות בהתפתחות תיק הנכסים וההתחייבויות של הציבור בישראל", אקזקיוטיב, מס' 32, אוגוסט-ספטמבר 1999, עמ' 62-70.
33. ויסברוד דורון, רון מאירי, ויקטור בהר, "תראו איזה ראש יש לאירים", אקזקיוטיב, מס' 35, פברואר - מרץ 2000, עמ' 15-16, 61-67.
34. ויסברוד דורון, "ריבית חוקית ורשלנות עורכי דין", הארץ, כרך 81, מס' 24633, 25 ביוני 2000, עמ' 8.
35. ויסברוד דורון, "מס שבח מקרקעין כתמריץ לבניית בתי ענק", גלובס נדל"ן השבועון לנכסים בנייה ותשתית, מס' 4191, 20-21 באוגוסט 2000, עמ' 24.
36. ויסברוד דורון, רון מאירי, "ההצמדה למדד בשווקים הפיננסיים – ישראל והעולם", רבעון לכלכלה, שנה 47, מס' 2/2000, אוגוסט 2000, עמ' 268-281.
37. ויסברוד דורון, "מי יצא 'פראיר' – ההסדר החדש עם מינהל מקרקעי ישראל", סביון, מס' 9, אפריל 2001, עמ' 2-5.
38. ויסברוד דורון, "סביון: הסכסוך הסתיים בתיקו", גלובס נדל"ן השבועון לנכסים בנייה ותשתית וסביבה, מס' 403, 29-30 באפריל 2001, עמ' 17.
39. ויסברוד דורון, "זה לא לטלפון - מודל מיסוי הרכב אינו מתאים לטלפוניה סלולרית", גלובס, מס' 4576, 5-6 במרץ 2002, עמ' 67.
40. ויסברוד דורון, "18 שנה של מידע שגוי – פרקליטות המדינה מונה שורת ליקויים חמורים במאגר כרמ"ן, עליו מתבסס מדד מחירי הדירות", גלובס נדל"ן נכסים בנייה ותשתית וסביבה, מס' 447, 10-11 במרץ 2002, עמ' 28.
41. בהר ויקטור, פתחיה בר-שביט, דורון ויסברוד, רון מאירי, בני שלו, "מערכת הפנסיה בישראל", רבעון לבנקאות, כרך ל"ז, מס' 147, מרץ 2002, עמ' 37-54.
42. ויסברוד דורון, רון מאירי, "ביקורת: הבטחת תשואה לקרנות הפנסיה ללא מעורבות ממשלתית – מציאות או חלום", רבעון לכלכלה, שנה 50, מס' 1/2003, מרץ 2003, עמ' 190-193.
43. ויסברוד דורון, "ומה על חיסכון מלפני 8 במאי 2000", גלובס, 27-28 באוגוסט 2003, גלובס הערב, עמ' 3.
44. ויסברוד דורון, "אפליה במיסוי ריבית וזילות השקל", גלובס, 12-13 במאי 2004, גלובס הערב, עמ' 2.
45. ויסברוד דורון, "צדק חלוקתי: אשתו של המוכר תסביר לו", גלובס, 13-14 ביוני 2004, גלובס נדל"ן, עמ' 15.
46. ויסברוד דורון, "הריבית בשערוך כספי השואה", גלובס, 9-10 בפברואר 2005, גלובס הערב, עמ' 2.

47. ויסברוד דורון, "פתרון יצירתי למס השלילי", גלובס, 27-28 באפריל 2006, גלובס הערב, עמ' 2.
48. ויסברוד דורון, "תשלום על בסיס הנקודות", גלובס, 18-19 בדצמבר 2006, גלובס הערב, עמ' 2.
49. ויסברוד דורון, "פתרון חיובי למס הכנסה שלילי", גלובס, 14-15 בפברואר 2007, גלובס הערב, עמ' 2.
50. ויסברוד דורון, "העיוות במס שמוריד את הדולר", TheMarker (הארץ), 18 באפריל 2007, עמ' 4.
51. ויסברוד דורון, "דרושה רויזיה בהחלטה 1066", גלובס, 14-15 באוקטובר 2007, גלובס נדל"ן, עמ' 21.
52. ויסברוד דורון, "עלות הקניית הבעלות בבנייה נמוכה בקרקעות מינהל", מקרקעין, כרך ז', מס' 1, ינואר 2008, עמ' 58-68.
53. ויסברוד דורון, "האוסטרים שדדו את רכוש היהודים, ומחזירים אותו ללא ריבית", TheMarker (הארץ), 5 במאי 2008, עמ' 11.
54. ויסברוד דורון, "אפליית המס דוחפת את התחזקות השקל", TheMarker (הארץ), 30 ביולי 2008, עמ' 14.
55. ויסברוד דורון, "נחוץ יועץ כלכלי לשופטים", עורך הדין, מס' 5, אוקטובר 2009, עמ' 54-48.
56. ויסברוד דורון, "טרנטנברג לא יפתור את פיצול האישיות המט"ח", TheMarker (הארץ), 29 בנובמבר 2011, עמ' 48.
57. ויסברוד דורון, "שוויון בדמי הניהול הוא איווולט", TheMarker (הארץ), 11 בינואר 2012, עמ' 25.
58. ויסברוד דורון, "חוסר סבירות התשלום הנדרש מאת רשות מקרקעי ישראל בעבור הקניית בעלות לחוכרים", מקרקעין, כרך י"א, מס' 1, ינואר 2012, עמ' 143-152.
59. פתחיה בר-שביט, דורון ויסברוד, "ההצעה של ידידי לשיפור המודל הצ'יליאני", TheMarker (הארץ), 8 מרץ 2012, עמ' 25.
60. ויסברוד דורון, "בסוגיית הטבת המס של קרן ההשתלמות אין להסתפק בפתרונות של שחור ולב", TheMarker (הארץ), 10 באפריל 2013.
61. ויסברוד דורון, "החוב הציבורי האמיתי – 143% מהתוצר", TheMarker (הארץ), 17 באוגוסט 2014, עמ' 14.
62. ויסברוד דורון, "המדינה מבצרת את המונופול הבנקאי", TheMarker (הארץ), 4 בספטמבר 2014, עמ' 32.
63. ויסברוד דורון, "לבנקים יש חסינות מאותיות קטנות", TheMarker (הארץ), 12 בינואר 2015, עמ' 36.

64. ויסברוד דורון, "אמידת מדד המחירים לצרכן לפני ספטמבר 1951", רבעון לבנקאות, מס' 177, אפריל 2015, עמ' 72-77.
65. ויסברוד דורון, "תחרות בבנקים? תתחילו עם אכיפת ריבית חובה", TheMarker (הארץ), 18 במאי 2015, עמ' 32.
66. ויסברוד דורון, "מס הרכישה החדש יוצר עיוותים", TheMarker (הארץ), 30 ביוני 2015, עמ' 25.
67. ויסברוד דורון, "הבו עוד מידע פיננסי להמונים", TheMarker (הארץ), 20 באוקטובר 2015, עמ' 31.
68. ויסברוד דורון, "יחס חוב תוצר, התחייבויות פנסיוניות ואיתנות פיננסית", רבעון לבנקאות, מס' 178, אוקטובר 2015, עמ' 16-24.
69. ויסברוד דורון, "מדרגות מס רכישה צמודות למדד הלא נכון", TheMarker (הארץ), 9 בפברואר 2016, עמ' 27.

וזאת חוות דעתי:

התבקשתי על ידי עורכי הדין צבי מצקין ואלרן שפירא בר-אור, באי כוחו של מר רותם יפעת (להלן – "הלוח"), לחוות את דעתי בשאלות הבאות:

1. האם שיעור "העלות הממשית של האשראי" ב"הלוח" לכל מטרה" שהלוח קיבל מחברת "מימון ישיר" (להלן – "ההלוח") גבוה מ"שיעור עלות ממשית של אשראי" בסך 11.67% הנקוב במסמך "בקשה לקבלת הלוח לכל מטרה" שקיבל הלוח?
2. מהו הנזק הפוטנציאלי שנגרם ללוח עקב חריגת שיעור העלות הממשית של האשראי מן השיעור המופיע במסמך הבקשה לקבלת הלוח לכל מטרה?
3. מהו הנזק הממשי שנגרם ללוח עקב חריגת שיעור העלות הממשית של האשראי מן השיעור המופיע במסמך הבקשה לקבלת הלוח לכל מטרה?
4. מהו הנזק הפוטנציאלי שנגרם ללוח נוסף עקב חריגת שיעור העלות הממשית של האשראי מן השיעור המופיע במסמך הבקשה לקבלת הלוח לכל מטרה?
5. מהו אומדן הנזק שנגרם לקבוצה מחריגת שיעור העלות הממשית של האשראי מן השיעור המופיע במסמכי ההלוואות?

תוכן עניינים

9	א. תקציר הדברים
9	ב. חוות הדעת
9	א. הנתונים
10	א. שיעור עלות האשראי המרבי בהלוואת הלוח
14	א. שיעור עלות האשראי המרבי בהלוואת הלוח האחר
16	א. חישוב הנזק הפוטנציאלי שנגרם ללוח
18	א. חישוב הנזק בפועל ללוח
20	א. חישוב הנזק הפוטנציאלי שנגרם ללוח האחר
23	א. אומדן הנזק שנגרם לקבוצה
24	ג. רשימת נספחים
24	1. בקשה לקבלת הלוח לכל מטרה של הלוח
24	2. בקשה לקבלת הלוח לכל מטרה של לוח אחר
24	3. העמודים הרלוונטיים מדו"חות ביניים ליום 30 בספטמבר 2015 של ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ
24	4. העמודים הרלוונטיים בדו"חות התקופתיים לשנים 2009-2014 של ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ

א'. תקציר הדברים

1. העלות הממשית של האשראי עולה על השיעור המוצג במסמכי ההלוואה של הלווה ב-0.89%.
2. העלות הממשית של האשראי עולה על השיעור המוצג במסמכי ההלוואה של לווה אחר ב-0.66%.
3. ממוצע תוספת העלות הממשית של שני הלווים – 0.78%.
4. לעומת העלות הממשית המדווחת, תוספת העלות הממשית גרמה ללווה נזק פוטנציאלי של כ-220 ₪.
5. לעומת העלות הממשית המדווחת, תוספת העלות הממשית גרמה ללווה נזק בפועל של כ-12 ₪.
6. לעומת העלות הממשית המדווחת, תוספת העלות הממשית גרמה ללווה האחר נזק פוטנציאלי של כ-210 ₪.
7. הנזק לקבוצה מוערך בכ-50 מיליון ₪ ביחס לכל יתרת ההלוואות.

ב'. חוות הדעת

א. הנתונים

(כפי שנמסרו לי על ידי עורכי הדין צביקה מצקין ואלרן שפירא בר-אור)

1. הלווה קיבל ב-15.11.2015 הלוואה בסך 15,000 ₪.
2. ההלוואה לפירעון ב-48 תשלומים חודשיים שווים, בגובה 384.05 ₪ כ"א, ב-10 בכל חודש.
3. ההלוואה ניתנה בריבית קבועה נקובה (נומינלית) בשיעור 10.5%, כלומר ריבית חודשית בשיעור של 0.875%¹.
4. זוהי ריבית מתואמת (אפקטיבית) בשיעור 11.02%², כפי שמצוין במסמך "בקשה לקבלת הלוואה לכל מטרה" (נספח 1) (להלן – "מסמך הבקשה").
5. הלווה חויב בעמלת שיווק בסך 390 ₪, כפי שמצוין במסמך הבקשה.
6. החיוב בעמלת השיווק בוצע ב-10.12.2015, יחד עם התשלום הראשון.
7. ההלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן.
8. במסמך הבקשה כתוב ש"שעור עלות ממשית של אשראי" (להלן – "העלות הממשית") היא 11.67%.
9. הלווה פרע את ההלוואה ב-21.12.2015.
10. הלווה האחר קיבל ב-25.11.2014 הלוואה צמודת מדד בסך 18,500 ₪, בריבית קבועה נקובה (נומינלית) בשיעור 7.5%, לפירעון ב-48 תשלומים בסך 447.31 ₪ לחודש, תוך תשלום עמלת הקמה בסך 390 ₪.
11. במסמך הבקשה של הלווה האחר (נספח 2) מצוינות ריבית מתואמת (אפקטיבית) בשיעור של 7.76%³ ועלות ממשית של אשראי בשיעור 8.29%.

¹ $10.5\%/12=0.875\%$

² $(100\%+0.875\%)^{12}-100\%=11.02\%$

³ $(100\%+7.5\%/12)^{12}-100\%=7.76\%$

II. שיעור עלות האשראי המרבי בהלוואת הלווה

12. לבקשת עוה"ד צביקה מצקין ואלרן שפירא בר-אור חישבתי את שיעור העלות הממשית של האשראי בהלוואת הלווה.
13. ראשית חישבתי את הריבית המתואמת (האפקטיבית).
14. החישוב נעשה בדרך של חישוב שיעור התשואה הפנימי (שת"פ) של זרם תשלומים של 15,000 ₪ שניתנים בנקודת המוצא ואחרי כן 48 תשלומי החזר בסך 384.05 ₪ מדי חודש.
15. משמעות שיעור התשואה הפנימי – זהו שיעור הריבית שמשווה את הערך הנוכחי של זרם התשלומים לסכום ההלוואה, בסך 15,000 ₪.
16. שיעור תשואה זה שווה ל-0.875%¹ לחודש.
17. זהו שיעור תשואה שנתי מתואם (אפקטיבי) בשיעור 11.02%², בדיוק כפי שרשום במסמך הבקשה.
18. בלוח 1 חישבתי את שיעור התשואה הפנימי החודשי והשנתי בתחתית טור 2. בטור 3 חישבתי את הערך הנוכחי של כל אחד מן התשלומים, מהוון בריבית שחישבתי (שת"פ - 0.875%) והראיתי שסכומם מסתכם בסכום ההלוואה - 15,000 ₪.
19. בחישוב התעלמתי מכך שההלוואה ניתנה ב-15 בחודש והתשלומים מבוצעים ב-10 בחודש והנחתי שכל התשלומים משולמים מדי חודש באותו מועד בחודש. ההשפעה של פער חמשת הימים היא זניחה (בבדיקה שערכתי, ההפרש הסתכם ב-0.04%).

לוח 1 – שיעור התשואה הפנימי של ההלוואה (הריבית המתואמת/אפקטיבית)

(1) מספר תשלום	(2) תזרים ללא עמלה	(3) ערך נוכחי של סכום הפרעון
0	15,000.00 ₪ -	
1	384.05 ₪	380.72 ₪
2	384.05 ₪	377.42 ₪
3	384.05 ₪	374.14 ₪
4	384.05 ₪	370.90 ₪
5	384.05 ₪	367.68 ₪
6	384.05 ₪	364.49 ₪
7	384.05 ₪	361.33 ₪
8	384.05 ₪	358.20 ₪
9	384.05 ₪	355.09 ₪
10	384.05 ₪	352.01 ₪
11	384.05 ₪	348.96 ₪
12	384.05 ₪	345.93 ₪
13	384.05 ₪	342.93 ₪
14	384.05 ₪	339.95 ₪
15	384.05 ₪	337.00 ₪
16	384.05 ₪	334.08 ₪
17	384.05 ₪	331.18 ₪
18	384.05 ₪	328.31 ₪
19	384.05 ₪	325.46 ₪
20	384.05 ₪	322.64 ₪
21	384.05 ₪	319.84 ₪
22	384.05 ₪	317.07 ₪
23	384.05 ₪	314.32 ₪
24	384.05 ₪	311.59 ₪
25	384.05 ₪	308.89 ₪
26	384.05 ₪	306.21 ₪
27	384.05 ₪	303.55 ₪
28	384.05 ₪	300.92 ₪
29	384.05 ₪	298.31 ₪
30	384.05 ₪	295.72 ₪
31	384.05 ₪	293.16 ₪
32	384.05 ₪	290.61 ₪
33	384.05 ₪	288.09 ₪
34	384.05 ₪	285.59 ₪
35	384.05 ₪	283.12 ₪
36	384.05 ₪	280.66 ₪
37	384.05 ₪	278.23 ₪
38	384.05 ₪	275.81 ₪
39	384.05 ₪	273.42 ₪
40	384.05 ₪	271.05 ₪
41	384.05 ₪	268.70 ₪
42	384.05 ₪	266.37 ₪
43	384.05 ₪	264.06 ₪
44	384.05 ₪	261.77 ₪
45	384.05 ₪	259.49 ₪
46	384.05 ₪	257.24 ₪
47	384.05 ₪	255.01 ₪
48	384.05 ₪	252.80 ₪
שיעור תשואה פנימי חודשי	0.875%	סה"כ 15,000.00 ₪
שיעור תשואה פנימי שנתי	11.02%	

20. "שיעור העלות הממשית של האשראי" מוגדר בסעיף 1 לחוק חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, תשנ"ג-1993 כך – **"היחס שבין סך כל התוספות לבין הסכום שקיבל הלווה בפועל, בחישוב שנתי"**.
21. מכאן שחישוב שיעור העלות הממשית של האשראי צריך לקחת בחשבון את עמלת השיווק בסך 390 ₪. נמסר לי שזו שולמה בפועל יחד עם התשלום הראשון.
22. החישוב זהה לחישוב שבלוח 1, פרט לכך שלתשלום הראשון הוספתי את עמלת השיווק וכך התקבל תשלום של 774.05 ₪.
23. החישוב מופיע בלוח 2 להלן.

לוח 2 – שיעור העלות הממשית (כולל עמלת השיווק)

(3)		(2)	(1)
ערך נוכחי של סכום הפרעון		תזרים כולל עמלה	מספר תשלום
		15,000.00 ₪ -	0
766.46 ₪		774.05 ₪	1
376.55 ₪		384.05 ₪	2
372.86 ₪		384.05 ₪	3
369.20 ₪		384.05 ₪	4
365.58 ₪		384.05 ₪	5
361.99 ₪		384.05 ₪	6
358.44 ₪		384.05 ₪	7
354.92 ₪		384.05 ₪	8
351.44 ₪		384.05 ₪	9
347.99 ₪		384.05 ₪	10
344.58 ₪		384.05 ₪	11
341.20 ₪		384.05 ₪	12
337.85 ₪		384.05 ₪	13
334.53 ₪		384.05 ₪	14
331.25 ₪		384.05 ₪	15
328.00 ₪		384.05 ₪	16
324.78 ₪		384.05 ₪	17
321.60 ₪		384.05 ₪	18
318.44 ₪		384.05 ₪	19
315.32 ₪		384.05 ₪	20
312.22 ₪		384.05 ₪	21
309.16 ₪		384.05 ₪	22
306.13 ₪		384.05 ₪	23
303.12 ₪		384.05 ₪	24
300.15 ₪		384.05 ₪	25
297.20 ₪		384.05 ₪	26
294.29 ₪		384.05 ₪	27
291.40 ₪		384.05 ₪	28
288.54 ₪		384.05 ₪	29
285.71 ₪		384.05 ₪	30
282.91 ₪		384.05 ₪	31
280.13 ₪		384.05 ₪	32
277.38 ₪		384.05 ₪	33
274.66 ₪		384.05 ₪	34
271.97 ₪		384.05 ₪	35
269.30 ₪		384.05 ₪	36
266.66 ₪		384.05 ₪	37
264.04 ₪		384.05 ₪	38
261.45 ₪		384.05 ₪	39
258.89 ₪		384.05 ₪	40
256.35 ₪		384.05 ₪	41
253.83 ₪		384.05 ₪	42
251.34 ₪		384.05 ₪	43
248.87 ₪		384.05 ₪	44
246.43 ₪		384.05 ₪	45
244.01 ₪		384.05 ₪	46
241.62 ₪		384.05 ₪	47
239.25 ₪		384.05 ₪	48
15,000.00 ₪	סה"כ	0.99%	שיעור תשואה פנימי חודשי
		12.56%	שיעור תשואה פנימי שנתי

24. מן החישוב בטור 2 שבלוח 2 עולה, ששיעור התשואה הפנימי הוא 0.99% ובשיעור שנתי $12.56\%^4$.
25. זאת בהנחה שעמלת השיווק בסך 390 ₪ היא התשלום היחידי שנוסף לתשלומי ההחזר בסך 384.05 ₪ כ"א).
26. בטור 3 חישבתי שוב את הערך הנוכחי של כל תשלום, לאחר שניכיתי ממנו את שיעור התשואה הפנימי. שוב התקבל ערך נוכחי השווה לסכום ההלוואה.

ו. שיעור עלות האשראי המרבי בהלוואת הלווה האחר

27. ביצעתי חישוב זהה בהתייחס לנתונים של הלווה האחר בלוח 3 להלן.
28. בטור 2 מופיע חישוב הריבית המתואמת (האפקטיבית) בשיעור 7.76% ובטור 3 מומחש איך היא מאפסת את הערך הנוכחי הנקי של זרם התשלומים.
29. בטור 5 מופיע חישוב העלות הממשית בשיעור של 8.95%, בהנחה שעמלת ההקמה שולמה יחד עם התשלום הראשון, כמו בהלוואת הלווה. בטור 6 שוב מומחש איך היא מאפסת את הערך הנוכחי הנקי של זרם התשלומים.
30. "שיעור עלות ממשית של אשראי" במסמך הבקשה הוא 8.29%.
31. מכאן שקיים פער של 0.66% בין השיעור בפועל ובין השיעור המוצהר.

⁴ $100\% - 100\% = 12.56\%$ $(100\% + 0.99\%)^{12}$

לוח 3 – שיעור העלות הממשית (כולל עמלת ההקמה)

(6) ערך נוכחי של סכום הפרעון	(5) תזרים כולל עמלה	(4) מספר תשלום	(3) ערך נוכחי של סכום הפרעון	(2) תזרים ללא עמלה	(1) מספר תשלום
	18,500.00 ₪-	0		18,500.00 ₪-	0
831.35 ₪	837.31 ₪	1	444.53 ₪	447.31 ₪	1
440.97 ₪	447.31 ₪	2	441.77 ₪	447.31 ₪	2
437.83 ₪	447.31 ₪	3	439.03 ₪	447.31 ₪	3
434.71 ₪	447.31 ₪	4	436.30 ₪	447.31 ₪	4
431.62 ₪	447.31 ₪	5	433.59 ₪	447.31 ₪	5
428.55 ₪	447.31 ₪	6	430.90 ₪	447.31 ₪	6
425.50 ₪	447.31 ₪	7	428.22 ₪	447.31 ₪	7
422.47 ₪	447.31 ₪	8	425.56 ₪	447.31 ₪	8
419.46 ₪	447.31 ₪	9	422.92 ₪	447.31 ₪	9
416.48 ₪	447.31 ₪	10	420.29 ₪	447.31 ₪	10
413.52 ₪	447.31 ₪	11	417.68 ₪	447.31 ₪	11
410.57 ₪	447.31 ₪	12	415.09 ₪	447.31 ₪	12
407.65 ₪	447.31 ₪	13	412.51 ₪	447.31 ₪	13
404.75 ₪	447.31 ₪	14	409.95 ₪	447.31 ₪	14
401.87 ₪	447.31 ₪	15	407.40 ₪	447.31 ₪	15
399.01 ₪	447.31 ₪	16	404.87 ₪	447.31 ₪	16
396.17 ₪	447.31 ₪	17	402.35 ₪	447.31 ₪	17
393.35 ₪	447.31 ₪	18	399.85 ₪	447.31 ₪	18
390.55 ₪	447.31 ₪	19	397.37 ₪	447.31 ₪	19
387.77 ₪	447.31 ₪	20	394.90 ₪	447.31 ₪	20
385.01 ₪	447.31 ₪	21	392.45 ₪	447.31 ₪	21
382.27 ₪	447.31 ₪	22	390.01 ₪	447.31 ₪	22
379.55 ₪	447.31 ₪	23	387.59 ₪	447.31 ₪	23
376.85 ₪	447.31 ₪	24	385.18 ₪	447.31 ₪	24
374.17 ₪	447.31 ₪	25	382.79 ₪	447.31 ₪	25
371.51 ₪	447.31 ₪	26	380.41 ₪	447.31 ₪	26
368.86 ₪	447.31 ₪	27	378.05 ₪	447.31 ₪	27
366.24 ₪	447.31 ₪	28	375.70 ₪	447.31 ₪	28
363.63 ₪	447.31 ₪	29	373.37 ₪	447.31 ₪	29
361.05 ₪	447.31 ₪	30	371.05 ₪	447.31 ₪	30
358.48 ₪	447.31 ₪	31	368.74 ₪	447.31 ₪	31
355.93 ₪	447.31 ₪	32	366.45 ₪	447.31 ₪	32
353.39 ₪	447.31 ₪	33	364.18 ₪	447.31 ₪	33
350.88 ₪	447.31 ₪	34	361.92 ₪	447.31 ₪	34
348.38 ₪	447.31 ₪	35	359.67 ₪	447.31 ₪	35
345.90 ₪	447.31 ₪	36	357.43 ₪	447.31 ₪	36
343.44 ₪	447.31 ₪	37	355.21 ₪	447.31 ₪	37
341.00 ₪	447.31 ₪	38	353.01 ₪	447.31 ₪	38
338.57 ₪	447.31 ₪	39	350.82 ₪	447.31 ₪	39
336.16 ₪	447.31 ₪	40	348.64 ₪	447.31 ₪	40
333.77 ₪	447.31 ₪	41	346.47 ₪	447.31 ₪	41
331.39 ₪	447.31 ₪	42	344.32 ₪	447.31 ₪	42
329.03 ₪	447.31 ₪	43	342.18 ₪	447.31 ₪	43
326.69 ₪	447.31 ₪	44	340.05 ₪	447.31 ₪	44
324.37 ₪	447.31 ₪	45	337.94 ₪	447.31 ₪	45
322.06 ₪	447.31 ₪	46	335.84 ₪	447.31 ₪	46
319.77 ₪	447.31 ₪	47	333.76 ₪	447.31 ₪	47
317.49 ₪	447.31 ₪	48	331.68 ₪	447.31 ₪	48
18,500.00 ₪	סה"כ 0.72%	שיעור תשואה פנימי חודשי	18,500.00 ₪	סה"כ 0.625%	שיעור תשואה פנימי חודשי
	8.95%	שיעור תשואה פנימי שנתי		7.76%	שיעור תשואה פנימי שנתי

IV. חישוב הנזק הפוטנציאלי שנגרם ללווה

32. הלווה חויב בעלות ממשית בשיעור של 12.56%, בשעה שבטופס ההלוואה מופיע שיעור של 11.67%.
33. עוה"ד מצקין ושפירא בר-אור מסרו לי שמכאן עולה שהלווה חויב בריבית עודפת בשיעור של 0.89% ($12.56\% - 11.67\% = 0.89\%$).
34. לבקשתם של עוה"ד מצקין ושפירא בר-אור חישבתי מהו התשלום החודשי שערכו הנוכחי לאורך 48 חודשי ההלוואה בריבית של 11.67% יסתכם ב-15,000 ₪, תוך לקיחה בחשבון של עמלת השיווק בסך 390 ₪.
35. התקבל שתנאי זה מתקיים כאשר התשלום החודשי שווה ל-378.32 ₪ (במקום 384.05 ₪), הפרש של 5.73 ₪ לחודש, כמוצג בלוח 4 להלן.
36. כמו בלוחות 1, 2 ו-3 לעיל, בטור 3 בלוח 4 להלן מודגם שהערך הנוכחי של התשלומים מסתכם לסכום ההלוואה.
37. חישבתי את הערך הנוכחי של ההפרש בסך 5.73 ₪ לכל תקופת ההלוואה. תוצאת החישוב – 221.21⁵ ₪.
38. זהו הנזק שהיה נגרם ללווה, לו היה מתמיד בפירעון ההלוואה.

$pv(pmt=5.73, i=0.92\%, n=48)=221.21^5$

לוח 4 – חישוב התשלום החודשי שמביא לעלות ממשית בשיעור 11.67%

(1) מספר תשלום	(2) תזרים כולל עמלה	(3) ערך נוכחי של סכום הפרעון
	15,000.00 ₪ -	
1	768.32	761.29 ₪
2	378.32	371.43 ₪
3	378.32	368.03 ₪
4	378.32	364.66 ₪
5	378.32	361.32 ₪
6	378.32	358.01 ₪
7	378.32	354.73 ₪
8	378.32	351.48 ₪
9	378.32	348.27 ₪
10	378.32	345.08 ₪
11	378.32	341.92 ₪
12	378.32	338.79 ₪
13	378.32	335.69 ₪
14	378.32	332.61 ₪
15	378.32	329.57 ₪
16	378.32	326.55 ₪
17	378.32	323.56 ₪
18	378.32	320.60 ₪
19	378.32	317.66 ₪
20	378.32	314.75 ₪
21	378.32	311.87 ₪
22	378.32	309.02 ₪
23	378.32	306.19 ₪
24	378.32	303.38 ₪
25	378.32	300.61 ₪
26	378.32	297.85 ₪
27	378.32	295.13 ₪
28	378.32	292.42 ₪
29	378.32	289.75 ₪
30	378.32	287.09 ₪
31	378.32	284.47 ₪
32	378.32	281.86 ₪
33	378.32	279.28 ₪
34	378.32	276.72 ₪
35	378.32	274.19 ₪
36	378.32	271.68 ₪
37	378.32	269.19 ₪
38	378.32	266.73 ₪
39	378.32	264.29 ₪
40	378.32	261.87 ₪
41	378.32	259.47 ₪
42	378.32	257.09 ₪
43	378.32	254.74 ₪
44	378.32	252.41 ₪
45	378.32	250.10 ₪
46	378.32	247.81 ₪
47	378.32	245.54 ₪
48	378.32	243.29 ₪
שיעור תשואה פנימי חודשי	0.92%	סה"כ 15,000.00 ₪
שיעור תשואה פנימי שנתי	11.67%	

V. חישוב הנזק בפועל ללווה

39. הלווה פרע את ההלוואה בפירעון מוקדם ב-21.12.2015.

40. להלן תזרים המזומנים של הלווה, כפי שנמסר לי על ידי עו"ד מצקין ושפירא בר-אור:

לוח 5 – התשלומים בפועל

תאריך	הסבר	סכום
15.11.2015	סכום ההלוואה	15,000.00 ₪
10.12.2015	תשלום ראשון	371.30 ₪
10.12.2015	עמלת שיווק	390.00 ₪
21.12.2015	פרעון ההלוואה	14,854.00 ₪
23.12.2015	תשלום נוסף	15.91 ₪

41. להלן חישוב הפירעון המוקדם:

לוח 6 – חישוב סכום הפירעון המוקדם

מספר	מהות	שיעור נקוב
1	שיעור ריבית	10.50%
2	סכום ההלוואה	15,000.00 ₪
3	מדד ספטמבר	99.5
4	מדד אוקטובר	99.6
5	סכום ההלוואה צמוד	15,015.08 ₪
6	מועד מתן הלוואה	15.11.2015
7	מועד תשלום 1	10.12.2015
8	מספר ימים	25
9	ריבית לימים	107.99 ₪
10	תשלום 1 בפועל	371.30 ₪
11	תשלום ע"ח קרן	263.31 ₪
12	סכום ההלוואה	15,015.08 ₪
13	יתרת קרן אחרי תשלום 1	14,751.76 ₪
14	מועד פרעון מוקדם	21.12.2015
15	מועד תשלום 1	10.12.2015
16	מספר ימים	11
17	ריבית לימים	46.68 ₪
18	יתרה כולל ריבית	14,798.44 ₪
19	מדד אוקטובר	99.6
20	מדד נובמבר	99.2
21	יתרה מוצמדת	14,739.01 ₪
22	עמלה תפעולית	60.00 ₪
23	סכום לפירעון	14,799.01 ₪
24	סכום שנפרע	14,854.00 ₪
25	הפרש	54.99 ₪
26	גביה נוספת	15.91
27	סה"כ הפרש	70.90 ₪

42. הסבר – ההלוואה צמודה למדד והחישוב משקף שני פרסומי מדד במהלך חיי ההלוואה. ההלוואה ניתנה ב-15.11.2015 ובתום יום העסקים פורסם מדד אוקטובר 2015, שעלה ב-0.1% (מ-99.5 נקודות ל-99.6 נקודות). לכן התשלום הראשון ב-10.12.2015 משוערך לפי מדד אוקטובר. היות שלא עבר חודש ימים ממועד מתן ההלוואה, חישוב הריבית הוא ל-25 ימים. התקבל סכום ריבית של 107.99 ₪. התשלום הסתכם בפועל ב-371.30 ₪. מכאן עולה שמן הקרן נפרע ההפרש בסך 263.31 ₪ ונותרה יתרת קרן משוערכת בסך 14,751.76 ₪.
43. עד למועד פירעון ההלוואה ב-21.12.2015 חלפו 11 ימים וחישבתי ריבית לתקופה זו, שהסתכמה ב-46.68 ₪. לכן יתרת ההלוואה כולל הריבית הסתכמה ב-14,798.44 ₪.
44. ב-21.12.2015 המדד הידוע היה מדד נובמבר, שירד ב-0.4% (מ-99.6 נקודות ל-99.2 נקודות). לכן היתרה לאחר הצמדה הסתכמה ב-14,739.01 ₪. לכן התווספה עמלה תפעולית בגין פירעון מוקדם בסך 60 ₪ וסכום החוב לפי חשבוני עמד על 14,799.01 ₪.
45. סכום הפירעון בפועל עמד על 14,854 ₪ ויומיים אחרי כן עוד 15.91 ₪.
46. ההפרש בין הסכום המחושב ובין סכום הפירעון שווה ל-70.90 ₪.
47. בסעיף 35 לעיל חישבתי את התשלום בסך 378.32 ₪, אשר מפחית את העלות הממשית ל-11.67%. תשלום זה מגלם ריבית נומינלית בסך 9.70%⁶.
48. ערכתי מחדש את החישוב בלוח 6 לעיל לפי שיעור ריבית של 9.70% – בלוח 7 להלן.

⁶ $\text{int}(pv=15,000, pmt=378.32, n=48)=9.70\%$

לוח 7 – חישוב סכום הפירעון המוקדם בריבית המופחתת

מספר	מהות	שיעור מופחת
1	שיעור ריבית	9.71%
2	סכום ההלוואה	15,000.00 ₪
3	מדד ספטמבר	99.5
4	מדד אוקטובר	99.6
5	סכום ההלוואה צמוד	15,015.08 ₪
6	מועד מתן הלוואה	15.11.2015
7	מועד תשלום 1	10.12.2015
8	מספר ימים	25
9	ריבית לימים	99.82 ₪
10	תשלום 1 בפועל	371.30 ₪
11	תשלום ע"ח קרן	271.48 ₪
12	סכום ההלוואה	15,015.08 ₪
13	יתרת קרן אחרי תשלום 1	14,743.59 ₪
14	מועד פרעון מוקדם	21.12.2015
15	מועד תשלום 1	10.12.2015
16	מספר ימים	11
17	ריבית לימים	43.13 ₪
18	יתרה כולל ריבית	14,786.72 ₪
19	מדד אוקטובר	99.6
20	מדד נובמבר	99.2
21	יתרה מוצמדת	14,727.34 ₪
22	עמלה תפעולית	60.00 ₪
23	סכום לפירעון	14,787.34 ₪
24	סכום שנפרע	14,854.00 ₪
25	הפרש	66.66 ₪
26	גביה נוספת	15.91
27	סה"כ הפרש	82.57 ₪

49. מלוח 7 עולה שההפרש גדל ב-11.67 ₪, ל-82.57 ₪.
50. זוהי השפעת ההפרש בין העלויות הממשיות אצל הלווה בתקופת ההלוואה בפועל.
51. מכאן שהנזק ללווה מן הפער בשיעור העלות הממשית מסתכם ב-11.67 ₪.
52. לא ידוע לי מקור הפער בסך 70.90 ₪ בין תוצאת חישוב סכום הפירעון ובין הסכום שנגבה בפועל מן הלווה.

VI. חישוב הנזק הפוטנציאלי שנגרם ללווה האחר

53. הלווה חויב בעלות ממשית בשיעור של 8.95%, בשעה שבטופס ההלוואה מופיע שיעור של 8.29%.
54. מכאן שהלווה חויב בריבית עודפת בשיעור של 0.66% ($8.95\% - 8.29\% = 0.66\%$).
55. לבקשת עורכי הדין מצקין ושפירא בר-אור חישבתי מהו התשלום החודשי, שערכו הנוכחי לאורך 48 חודשי ההלוואה בריבית של 8.29% יסתכם ב-18,500 ₪, תוך לקיחה בחשבון של עמלת ההקמה בסך 390 ₪.

56. התקבל שתנאי זה מתקיים כאשר התשלום החודשי שווה ל-442.10 ₪ (במקום 447.31 ₪), הפרש של 5.21 ₪ לחודש, כמוצג בלוח 8 להלן.
57. כמו בלוחות הקודמים, בטור 3 מודגם שהערך הנוכחי של התשלומים מסתכם לסכום ההלוואה.
58. חישבתי את הערך הנוכחי של ההפרש בסך 5.21 ₪ לכל תקופת ההלוואה. תוצאת החישוב – **221.21**⁷ ₪.
59. זהו הנזק שנגרם ללווה האחר, אם התמיד בפירעון ההלוואה.

$$pv(pmt=5.73, i=0.92\%, n=48)=221.21^7$$

לוח 8 – חישוב התשלום החודשי שמביא לעלות ממשית בשיעור 8.29%

(1) מספר תשלום	(2) תזרים כולל עמלה	(3) ערך נוכחי של סכום הפרעון
	18,500.00 ₪-	
1	832.10	826.60 ₪
2	442.10	436.27 ₪
3	442.10	433.39 ₪
4	442.10	430.52 ₪
5	442.10	427.67 ₪
6	442.10	424.84 ₪
7	442.10	422.03 ₪
8	442.10	419.24 ₪
9	442.10	416.47 ₪
10	442.10	413.71 ₪
11	442.10	410.98 ₪
12	442.10	408.26 ₪
13	442.10	405.56 ₪
14	442.10	402.87 ₪
15	442.10	400.21 ₪
16	442.10	397.56 ₪
17	442.10	394.93 ₪
18	442.10	392.32 ₪
19	442.10	389.72 ₪
20	442.10	387.15 ₪
21	442.10	384.59 ₪
22	442.10	382.04 ₪
23	442.10	379.51 ₪
24	442.10	377.00 ₪
25	442.10	374.51 ₪
26	442.10	372.03 ₪
27	442.10	369.57 ₪
28	442.10	367.13 ₪
29	442.10	364.70 ₪
30	442.10	362.29 ₪
31	442.10	359.89 ₪
32	442.10	357.51 ₪
33	442.10	355.14 ₪
34	442.10	352.80 ₪
35	442.10	350.46 ₪
36	442.10	348.14 ₪
37	442.10	345.84 ₪
38	442.10	343.55 ₪
39	442.10	341.28 ₪
40	442.10	339.02 ₪
41	442.10	336.78 ₪
42	442.10	334.55 ₪
43	442.10	332.34 ₪
44	442.10	330.14 ₪
45	442.10	327.96 ₪
46	442.10	325.79 ₪
47	442.10	323.63 ₪
48	442.10	321.49 ₪
שיעור תשואה פנימי חודשי	0.67%	סה"כ 18,500.00 ₪
שיעור תשואה פנימי שנתי	8.29%	

I.

VII. אומדן הנזק שנגרם לקבוצה

60. לפי הדו"ח התקופתי האחרון של ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ לספטמבר 2015 (נספח 3), תיק האשראי של החברה הסתכם ב-653 מיליון ₪. בנוסף לכך נתון שם שבמהלך 2015 החברה מכרה תיק הלוואות בסך 853 ₪ לבנקים איגוד ומזרחי טפחות ולחברת לאומי קארד. בהנחה שנתונים אלו ממצים את כל מצבת ההלוואות, הרי שזו עמדה על 1.5 מיליארד ₪.
61. בסעיפים 31 ו-33 לעיל חישבתי ששיעור הריבית העודפת בה חויב הלווה עמד על 0.89% והלווה הנוסף על 0.66%.
62. לצורך אומדן הנזק לקבוצה עוה"ד מצקין ושפירא בר-אור הנחו אותי לחשב בהנחה שהנזק הוא הממוצע של שני הפרשים אלו – 0.78%.
63. אם אניח שסכום זה נכון לגבי כל מצבת ההלוואות, הרי גביית הריבית העודפת עומדת על סדר גודל של 12 מיליון ₪ לשנת 2015 (לפי יתרה משוערת של כ-1.5 מיליארד ₪).
64. בסעיף 3.9.1 ג. לדו"ח הכספי לשנת 2011 כתוב שחברת מימון ישיר התחילה את פעילותה בינואר 2007.
65. בדקתי את נתוני ההלוואות בשנים 2009-2015. בדו"חות הכספיים מופיעה יתרת האשראי בספרי החברה וכן סכומי ההמחאות שבוצעו בכל שנה. אם ההלוואות הן לטווח של יותר משנה, חלק מן ההלוואות שהומחו בשנים קודמות עדיין קיימות בכל שנה ומהוות חלק מן היתרה. בהיעדר מידע אחר, הנחתי שבכל שנה יתרת ההלוואות שווה ליתרה בספרי החברה בתוספת ההלוואות שהומחו באותה שנה. סביר שיתרה זו מוטה כלפי מטה. בנספח 4 מוצגים הדפים הרלוונטיים מן הדו"חות התקופתיים לשנים 2009-2014.
66. להלן הנתונים שהתקבלו, במיליוני ₪:

לוח 9 – אומדן יתרת האשראי

מספר שנה	1	2	3	4	5	6	7
שנה	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
יתרה בחברה	117	71	207	277	225	509	653
המחאה לביטוח ישיר	545	122	149	135	120	-	-
המחאה לבנק אגוד	-	187	227	396	789	637	527
המחאה ללאומי קארד	-	-	-	-	-	105	91
המחאה לבנק מזרחי טפחות	-	-	-	-	-	-	235
סה"כ	662	380	583	808	1,134	1,251	1,506

67. בהנחה שהריבית המופרזת שנגבתה עומדת על 0.78% לכל אורך התקופה וחלה על כל נפח האשראי, מתקבלים נתוני ההפסד הבאים (במיליוני ₪):

לוח 10 – אומדן ההפסד שנגרם

מספר שנה	1	2	3	4	5	6	7	סה"כ
שנה	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
יתרה משוערת	662	380	583	808	1,134	1,251	1,506	
הפרש ריבית	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	0.78%	
הפסד	5	3	5	6	9	10	12	49

68. כלומר במהלך 7 השנים החולפות גביית הריבית המופרזת מוערכת בכ-50 מיליון ש"ח ביחס לכל נפח האשראי. ככתוב לעיל, בסבירות גבוהה חלק מן היתרות מוטות כלפי מטה.

69. גודל ההפסד מושפע כמובן מסכומי העמלות שנגבו בכל הלוואה, מסכום ההלוואה, ממספר התשלומים ומשיעור הריבית. אין בידי נתונים כאלו ולכן כקירוב ראשון הסקתי מן ההלוואות הספציפיות על כלל תיק ההלוואות של חברת מימון ישיר.

ולראיה באתי על החתום



דורון ויסברוד
כלכלן, עורך דין ושמאי מקרקעין

06.03.2016

תאריך

ג'. רשימת נספחים

1. בקשה לקבלת הלוואה לכל מטרה של הלוואה.
2. בקשה לקבלת הלוואה לכל מטרה של לווה אחר.
3. העמודים הרלוונטיים מדו"חות ביניים ליום 30 בספטמבר 2015 של ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ
4. העמודים הרלוונטיים בדו"חות התקופתיים לשנים 2009-2014 של ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ